CONTRATACIONES EN EL ÁMBITO PRIVADO

– PLIEGO –

CONCEPTOS ASOCIADOS

CONTRATACIONES EN EL ÁMBITO PRIVADO – PLIEGO - CONCEPTOS ASOCIADOS

1° PARTE:

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS A LO LARGO DE UN CONTRATO

PÁGINA

1.1. INTRODUCCIÓN: 6

1.2. ETAPAS BÁSICAS DE UNA CONTRATACIÓN 6

1.3. CRONOGRAMA DE EVENTOS DE UN CONTRATO 6

1.4. DEFINICIÓN DE LA TERMINOLOGÍA DE LAS PARTES INTERVINIENTES 6

1.5. ¿CUAL ES EL OBJETO DE UN LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS O PROCESO LICITATORIO? 7

1.6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS (FIGURA 2) 10

1.6.1. INICIO [1] 10

1.6.2. ELABORACIÓN DEL PLIEGO [2] 10

1.6.3. LLAMADO A CONCURSO [3] 10

1.6.3.1. Concurso Privado de Precios (CPP) o Licitación Privada: 10

1.6.3.2. Licitación Pública: 10

1.6.3.3. ¿Cual es la principal diferencia ente un Concurso Privado de Precios (CPP) y una Licitación Pública? 10

1.6.3.4. ¿En que caso se aplica una u otro modalidad de convocatoria? 10

1.6.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO [4] 11

***Procedimiento de respuesta a consultas:* 11**

1.6.5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS [5] 11

***Contenido del Sobre I:* 11**

***Contenido del Sobre II:* 11**

1.6.6. ANÁLISIS Y SELECCIÓN [6] 12

1.6.7. DICTAMEN DE SELECCIÓN [7] 13

1.6.8. APERTURA SOBRE II (Oferta económica) [8] 13

1.6.9. NEGOCIACIÓN DE PRECIOS [9] 13

1.6.10. ADJUDICACIÓN [10] 13

1.6.11. FIRMA DE LA CONTRATA [11] 13

1.6.12. ELABORACIÓN [12] 13

1.6.13. RECEPCIÓN [13] 13

1.6.14. PLAZO DE GARANTÍA [14] 14

1.6.15. RECEPCIÓN FINAL [15] 14

1.6.16. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR [16] 14

2° PARTE:

DOCUMENTACIÓN DE UN CONTRATO. (DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL)

PÁGINA

2.1. INTRODUCCIÓN: 15

2.2. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN 17

2.2.1. CARTA DE INVITACIÓN / CONVOCATORIA / PUBLICACIÓN DEL CONCURSO 17

2.2.2. DOCUMENTACIÓN LICITARIA. (PLIEGO) 18

2.2.2.1. PLIEGOS 18

PLIEGO GENERAL (1) 20

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (2) 20

Orden de prelación de la documentación contractual 20

2.2.2.2. ANEXOS DEL PLIEGO 20

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (3) 21

PLANILLAS DE COTIZACIÓN / DE PLAZOS DE ENTREGA (4) 22

INSTRUCCIONES SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL Y AMBIENTAL PARA CONTRATISTA (5) 23

MÉTODOS DE ACEPTACIÓN / ESPECIFICACIONES DE PRUEBA (6) 23

NORMAS DE ACONDICIONAMIENTO, EMBALAJE Y TRAZABILIDAD DEL MATERIAL (7) 23

FORMULARIOS (8) 23

2.2.3. DOCUMENTACIÓN POSTERIOR AL LLAMADO AL CONCURSO 24

2.2.3.1. Notas con consultas de Oferentes 24

2.2.3.2. Dictamen de selección 24

2.3. DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA LICITACIÓN:..... 25

2.3.1. CONTRATA..... 25

2.3.2. ACTAS DE RECPCIÓN..... 25

2.3.3. ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA..... 26

3° PARTE:

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN TÉCNICO-LEGAL DE CONTRATOS

PAGINA

3.1. ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO..... 27

3.2. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DEL OFERENTE..... 28

3.2.1. Documentación que acredite que el Oferente deberá ser "Sociedad Legalmente Constituida" 28

3.2.2. Documentación que acredite la "Capacidad del Firmante" 28

3.2.3. Documentación que acredite la "Capacidad Técnica" del Oferente 29

3.2.4. Documentación que acredite la "Capacidad Económica y Financiera" del Oferente 29

3.2.5. Otras condiciones que pueden ser tenidas en cuenta..... 29

3.3. CATÁLOGO DE PROVEEDORES / SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE SUMINISTRADORES..... 29

3.4. GARANTÍAS: 30

3.4.1. GARANTÍA DE OFERTA: 30

3.4.2. GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO..... 30

3.4.3. FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 30

3.5. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (PACTO COMISORIO)..... 30

3.6. PENALIZACIONES (CLÁUSULA PENAL)..... 31

a) Régimen de Penalizaciones por incumplimiento de Plazos de *entrega del material*..... 31

b) Régimen de Penalizaciones por incumplimiento de Plazos en Locaciones de Servicio... 31

3.7. RELACIÓN ENTRE FONDO DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE CONTRATO, CLÁUSULA PENAL Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO – RELACIÓN TRIANGULAR – ……..31

3.8. CLÁUSULAS MODALES (O CONDICIONALES): 32

Cláusulas Modales con Carácter Suspensivo: 32

Cláusulas Modales con Carácter Resolutivo: 32

3.9. CLÁUSULA ARBITRAL: 32

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO "A" - Lineamientos básicos para la confección del "Pliego de Condiciones Particulares" ……33

ANEXO "B" - Modelo de "Contrata" ……..38

ANEXO "C" - Modelo de "Orden de Compra" ……41

CONTRATACIONES EN EL ÁMBITO PRIVADO – PLIEGO - CONCEPTOS ASOCIADOS

1° PARTE:

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS A LO LARGO DE UN CONTRATO

1.1. INTRODUCCIÓN:

Para facilitar la descripción del cronograma de un contrato y analizar el modo en que las partes se vinculan entre si en todas las etapas del mismo, desde su origen (causa) hasta la conclusión, consideraremos un contrato básico de suministro en el ámbito privado.

Resaltamos como elemento esencial de los contratos la "Causa". Sin esta no tendría sentido llevar adelante el proceso de contratación.

ARTÍCULO 1013 CCCN.- Necesidad. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato.

Consideramos que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites establecidos por la ley, orden público, la moral y buenas costumbres.(Arts. 1003 y 1004 CCCN) .

La buena fe debe ser el principio fundamental que oriente el ejercicio de los derechos y obligaciones entre las partes.

ARTÍCULO 961 CCCN.- Buena fe. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.

En mayor o menor medida los contratos se desarrollan básicamente de un modo similar, independientemente del objeto, tipo y complejidad de los mismos.

Las formas que describiremos a continuación no están taxativamente estipuladas en el C.C.C.N. ni definidas por Ley y se basan en usos, costumbres y convenciones de contratos consensuales entre partes en el ámbito privado. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes.

1.2. Etapas básicas de una contratación

En general todo contrato involucra un proceso formal conformado por una serie de etapas correlativas como las indicadas en el esquema de la FIGURA 1

Una contratación típica contempla básicamente tres etapas:

Etapa Previa a la Licitación: En esta etapa se definen los requerimientos de productos o servicios a contratar

Etapas del Proceso de Licitación: Son las etapas claves y centrales que abarcan desde la elaboración de la documentación de los "Pliegos de Bases y Condiciones", hasta la adjudicación.

Etapas posteriores a la Licitación: Comprende la secuencia de etapas que van a partir de la Adjudicación hasta la finalización de la Obligación que dio origen al Contrato.

1.3. Cronograma de eventos de un contrato

Cada etapa a su vez está compuesta por una serie de eventos y actividades características que son planificadas y calendarizadas para obtener el producto o servicio requerido en los plazos adecuados. En el cronograma de la FIGURA 2 se describen cada uno de estos eventos.

1.4. Definición de la terminología de las partes intervinientes

En la aplicación de toda documentación contractual se llamará:.

EMPRESA / CONTRATANTE / COMITENTE / LICITANTE: A la entidad que requiere productos, obras o servicios a través de un Concurso Privado de Precios o Licitación Pública.

OFERENTE / PARTICIPANTE / PROPONENTE: A la entidad que formula la oferta

PROVEEDOR / CONTRATISTA: A la entidad cuya oferta resulte adjudicada y contrae la obligación de entregar productos y servicios al Comitente.

1.5. ¿Cual es el objeto de un llamado a Concurso de Precios o Proceso Licitatorio?

Es el modo que tienen las Empresas (Organizaciones productivas en general) de solicitar presupuestos para la adquisición de los productos o servicios necesarios para su actividad entre distintos oferentes, de los cuales uno de ellos será seleccionado por condición y precio en un marco de pautas y condiciones claras y precisa definición del producto, indicadas e interpretadas en un documento llamado Pliego.

Todo proceso licitatorio tiene por objeto la selección de un Proveedor cuya propuesta resulta más conveniente.

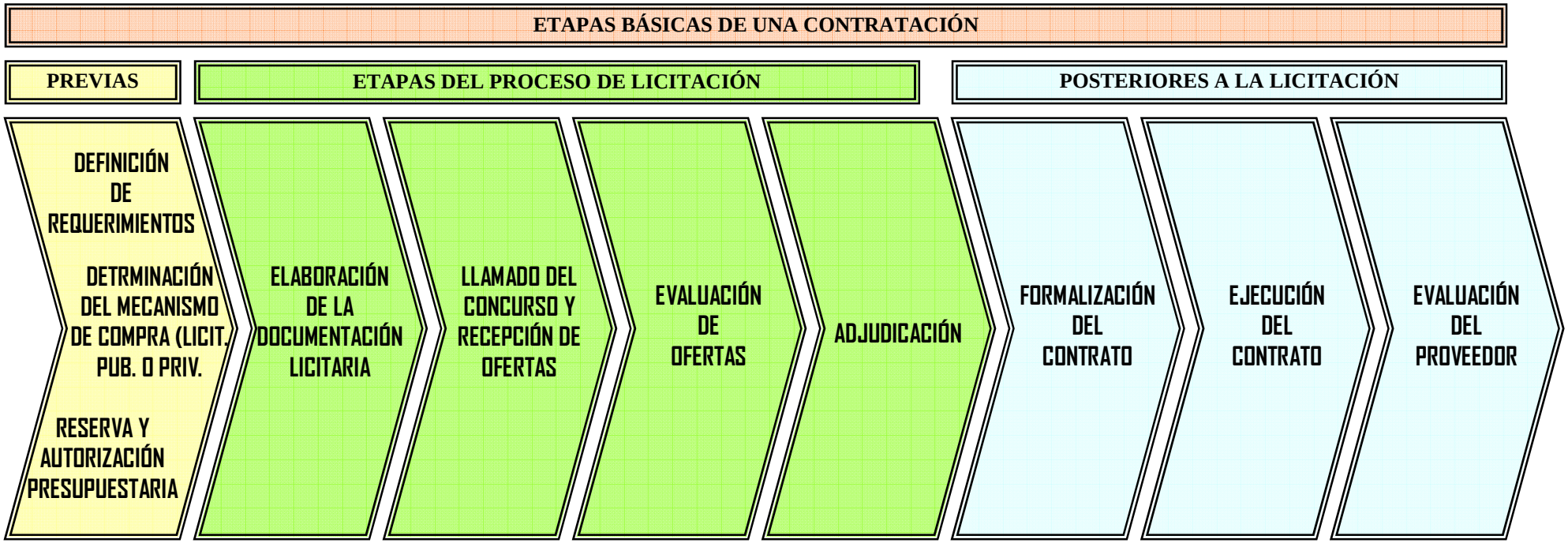

ETAPAS BÁSICAS DE UNA CONTRATACIÓN
PREVIAS
ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN
POSTERIORES A LA LICITACIÓN
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS
DETRMINACIÓN DEL MECANISMO DE COMPRA (LICIT. PUB. O PRIV.
RESERVA Y AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LICITARIA
LLAMADO DEL CONCURSO Y RECEPCIÓN DE OFERTAS
EVALUACIÓN DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

FIGURA 1

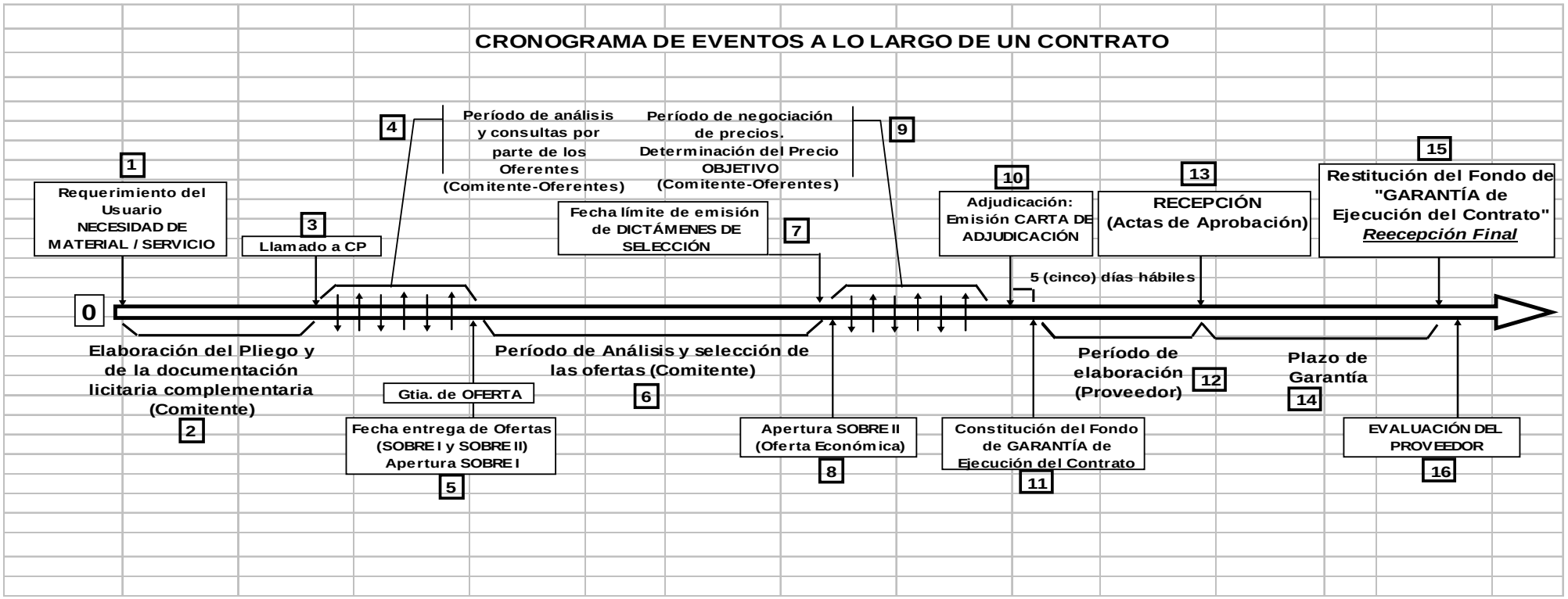

CRONOGRAMA DE EVENTOS A LO LARGO DE UN CONTRATO
1
Requerimiento del Usuario NECESIDAD DE MATERIAL / SERVICIO
0
Elaboración del Pliego y de la documentación licitaria complementaria (Comitente)
2
3
Llamado a CP
4
Período de análisis y consultas por parte de los Oferentes (Comitente-Oferentes)
Gtia. de OFERTA
Fecha entrega de Ofertas (SOBRE I y SOBRE II) Apertura SOBRE I
5
Período de Análisis y selección de las ofertas (Comitente)
6
Fecha límite de emisión de DICTÁMENES DE SELECCIÓN
7
Apertura SOBRE II (Oferta Económica)
8
Período de negociación de precios. Determinación del Precio OBJETIVO (Comitente-Oferentes)
9
10
Adjudicación: Emisión CARTA DE ADJUDICACIÓN
Constitución del Fondo de GARANTÍA de Ejecución del Contrato
11
5 (cinco) días hábiles
Período de elaboración (Proveedor)
12
13
RECEPCIÓN (Actas de Aprobación)
Plazo de Garantía
14
15
Restitución del Fondo de "GARANTÍA de Ejecución del Contrato" Reecepción Final
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
16

FIGURA 2

1.6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS (FIGURA 2)

1.6.1. INICIO [1]

En este momento surge la necesidad o “Causa” que da origen al contrato.

En función de la planificación de la demanda surge la necesidad de adquirir bienes y servicios.

1.6.2. ELABORACIÓN DEL PLIEGO [2]

La Entidad Licitante (Comitente) elabora la documentación que establece las condiciones en cuanto a forma, cantidades y fechas de entrega de los productos y/o servicios y reglamenta el proceso de selección de los Oferentes (o Proponentes). Toda esta documentación esencial del contrato se integra en un conjunto de documentos denominado “Pliego de Bases y Condiciones” o “Documentación Licitaria” o simplemente “Pliego”. Ver Punto 2.2.2.

En esta etapa participan regularmente el Área encargada de Adquisiciones / Suministros y el Área requirente (cliente interno). Además, según la necesidad y la complejidad de la compra, pueden participar también expertos, asesores jurídicos, etc.

1.6.3. LLAMADO A CONCURSO [3]

Una vez elaborada la documentación del Pliego, la Entidad Licitante (Comitente) lo pone a disposición de los Oferentes para que lo analicen e interpreten adecuadamente para poder determinar el “justo precio” de sus propuestas.

Existen diversas modalidades para realizar un llamado a concurso de precios:

1.6.3.1. Concurso Privado de Precios (CPP) o Licitación Privada:

Los Oferentes son invitados a participar directamente por la Entidad Licitante, quien previamente los selecciona de su base de datos de Proveedores (Punto 3.3.) según el rubro que aplique al tipo de producto o servicio requerido. Ver ejemplo de “Carta de Invitación” en el Punto 2.2.1.

1.6.3.2. Licitación Pública:

Los Oferentes se enteran del concurso porque la Entidad Licitante lo publica en medios de difusión masivos (diarios / Boletín Oficial). Previamente al llamado no hay preselección de ninguna clase. La convocatoria es amplia y general. Ver ejemplo publicación de Licitación en el Punto 2.2.1.

1.6.3.3. ¿Cual es la principal diferencia ente un Concurso Privado de Precios (CPP) y una Licitación Pública?

La principal diferencia es el **grado de competencia** con que se realiza el concurso. En el caso de la Licitación Pública la competencia es total, ya que pueden participar todos los interesados, mientras que en un Concurso Privado de Precios, sólo compiten los que han sido invitados por la entidad licitante.

Por lo tanto, el proceso es igual para ambos tipos de licitación, sólo que difiere el modo en que los proveedores son invitados a participar.

1.6.3.4. ¿En que caso se aplica una u otro modalidad de convocatoria?

Dado que el análisis de las propuestas de los Oferentes requiere recursos y tiempo, es mas expeditivo para la Entidad Licitante realizar un Concurso Privado de Precios (CPP) en lugar de una Licitación Pública. No obstante, existen condiciones “Regulatorias” o situaciones determinadas que exigen la convocatoria mediante llamado a Licitación Pública, entre las cuales podemos destacar:

- Concursos de precios realizados por Compañías de Servicios Públicos Privatizadas cuyos presupuestos de contratación superen determinados montos.
- Cuando el producto o servicio requerido sea innovador y no existan antecedentes de Proveedores en la base de datos de la Entidad Licitante que sean aplicables.

- Cuando el producto o servicio requerido sea considerado “clave” para el desarrollo de determinado sector productivo del País.

1.6.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO [4]

Durante este período los Oferentes analizan e interpretan la documentación del Pliego (Documentación Licitaria Punto 2.2.2.) y elaboran la documentación para presentar junto con la Oferta (Presentación de Ofertas [5]).

Este período está determinado en el Pliego y el Comitente lo establece en función de la complejidad de las “Condiciones” y “Objeto” del contrato (pueden ser días o meses).

Además de la complejidad del Pliego en si mismo, el grado de claridad y consistencia con la que fue redactado definirá el nivel de consultas e interacción entre las partes (Comitente – Oferentes). Un Pliego cuya documentación esta completa, claramente definida y bien redactada generará menos inquietudes y facilitará la interpretación por parte de los Oferentes.

Procedimiento de respuesta a consultas:

Toda consulta realizada por un Oferente es respondida al mismo y al resto de los participantes del concurso para asegurar la transparencia del proceso. Para ello el Comitente emite un documento usualmente denominado “Circular con Consulta,” para que los participantes tomen conocimiento de las novedades en forma fehaciente y simultanea.

Inclusive, algunas consultas pueden originar la rectificación de determinados puntos, cláusulas o condiciones del Pliego o detectar algunas omisiones. Las enmiendas o rectificaciones en la documentación del Pliego son licitas y admisibles siempre y cuando sean transmitidas a todos los Oferentes participantes en forma debida y durante el período de “Análisis y Consulta [4]”. Vencido este período, siempre anterior a la presentación de las Ofertas (Punto 1.6.5. Presentación de Ofertas [5]), ya no serán admitidas consultas ni modificaciones en el Pliego. De existir, el proceso podrá ser tildado de viciado de nulidad y los participantes que se consideren afectados, con justo derecho, podrán reclamar un resarcimiento y la realización de un nuevo proceso.

1.6.5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS [5]

La forma, lugar, fecha y hora en que la documentación que compone la propuesta será presentada se indica en el Pliego.

Existen diversas formas de presentación que van desde las mas modernas, a través de Plataformas de Compras en la WEB, hasta las convencionales a las cuales nos vamos a referir:

La documentación que deben presentar los Oferentes se divide en dos grupos o sobres (Sobre I y Sobre II) que se presentan en forma separada y cerrados.

Contenido del Sobre I:

Contiene básicamenete:

Pliego General y de Condiciones Particulares y sus Anexos (Punto 2.2.2.)

Resto de la documentación exigida en el Pliego, sin indicación de importe cotizado. Este conjunto de documentación puede incluir:

Documentos que acrediten la elegibilidad del Oferente (Punto 3.2.)

Certificados de pruebas de laboratorio.

Certificados de homologación del producto ante determinadas Reparticiones

Demás documentación exigida por Organismos Reguladores

Documentación técnica, legal y societaria requerida en el Pliego

Contenido del Sobre II:

Si bien este Sobre se presenta en esta instancia [5], su apertura se efectuará mas adelante **[8]**.

Este Sobre contiene todo lo atinente a la propuesta económica, fundamentalmente el importe cotizado por el Oferente volcado en la "Planilla de Cotización" (Ver ejemplo de "Planilla de Cotización" en Punto 2.2.2.2. ANEXOS DE PLIEGO) y eventualmente, en caso de ser admitido en el Pliego, ofertas alternativas y sus fundamentos técnico – económicos.

Tipos de Ofertas:

Oferta Básica: Aquella que cumple con el 100 % de lo indicado en las Especificaciones Técnicas

Oferta Alternativa: Aquella que no cumple con algunos de los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas

Toda la documentación integrante de los Sobres I y II debe ser presentada en original, con todas sus hojas foliadas en forma correlativa y firmadas por el representante del Oferente. (Punto 3.2.2. "Capacidad del Firmante").

La firma de la documentación entregada en los Sobres I y II representa una declaración Jurada que acredita que el Oferente (a través de su representante) tomo conocimiento de todas las condiciones del "Pliego"

La no presentación en forma de todos y cada uno de los documentos indicados en el Pliego constituirá motivo de descalificación del Oferente. (Punto 2.2.3.2. DICTAMEN DE SELECCIÓN)

En esta fecha los Oferentes deben constituir la "GARANTÍA DE OFERTA"

El Pliego establece la fecha y modalidad en que debe ser presentada. En general corresponde a un porcentaje del monto ofertado que oscila convencionalmente entre el 1% al 2%. La Garantía puede constituirse un forma dineraria o mediante caución. (Punto 3.4.1. "GARANTÍA DE OFERTA")

1.6.6. ANÁLISIS Y SELECCIÓN [6]

Durante este período el Comitente analiza las propuestas de los Oferentes incluidas en la documentación del Sobre I. El Proceso de análisis es interdisciplinario, pues en él intervienen todas las Áreas involucradas en el proceso licitatorio, las cuales, de acuerdo a sus competencias analizarán documentación y muestras, solicitarán la realización de pruebas, etc., con el objeto de emitir un "Dictamen de Selección" de Oferentes "Aptos" o "Calificados", es decir, aquellos Oferentes que han demostrado el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos establecidos en las Especificaciones de Requisitos, los requerimientos Legales / Societarios / Económicos / Financieros y demás condiciones que acrediten las "Condiciones de Elegibilidad del Oferente" (Punto 3.2.) y la aceptación de todas las condiciones indicadas en el Pliego.

En este período también se constatan los antecedentes de los Oferentes registrados en la "Base de Proveedores" del Comitente. (Punto 3.3. CATÁLOGO DE PROVEEDORES /SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE SUMINISTRADORES)

Durante este período es posible solicitar a los Oferentes que solucionen errores, omisiones formales o aclaren y completen aspectos de sus propuestas, siempre que este mecanismo se realice mediante un proceso transparente.

Es una buena práctica que la documentación sea presentada en dos sobres cerrados y separados:
La documentación está dirigida a dos Áreas de Análisis claramente diferenciadas.
Un Área Técnica y Legal analizará el contenido del Sobre I. Por otra parte el Área de Compras y Suministros analizará los precios y condiciones comerciales contenidos en el Sobre II.
Es conveniente que la información de estos Sobres sea analizada exclusivamente por las Áreas incumbentes por dos motivos:
- porque cada Área tiene su competencia de análisis
- el desvío de la información puede sesgar el análisis de las propuestas o afectar la objetividad en el análisis de las mismas.

Es una buena práctica que los sobres sean abiertos en distintas fechas:
La apertura y revelación del contenido de los dos sobres en forma simultánea y en particular lo concerniente a los precios cotizados por los Oferentes (Sobre II) produciría el riesgo de inducir a saltear etapas de análisis, debilitando la objetividad del proceso de selección.

1.6.7. DICTAMEN DE SELECCIÓN [7]

El resultado del análisis y evaluación de las propuestas de los Oferentes se documenta a través de la emisión del "Dictamen de Selección" que incluirá la nómina de Oferentes cuyas propuestas calificaron para continuar la próxima etapa. (Punto 2.2.3.2. Dictamen de Selección)

1.6.8. APERTURA SOBRE II (Oferta económica) [8]

Se realiza la apertura de las propuestas económicas incluidas en el Sobre II de Oferentes que fueron calificados "Aptos" en el "Dictamen de Selección".

Las ofertas de los Oferentes calificadas como “No Aptas” son desestimadas o consideradas solo a efecto estadístico e informativo.

1.6.9. NEGOCIACIÓN DE PRECIOS [9]

Con los Oferentes calificados “Aptos” la Entidad Licitante inicia un proceso de negociación de precios y condiciones o simplemente una "Subasta".

El concurso será adjudicado a favor del Oferente cuya propuesta sea más conveniente en cuanto a precio y condiciones.

Existen diferentes técnicas de negociación de precios y condiciones. Los procesos de negociación son conducidos por el Área de Compras. (Punto 3.1. ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO)

1.6.10. ADJUDICACIÓN [10]

La Entidad Licitante emite la carta de adjudicación a favor del Oferente seleccionado. En esta carta se le comunica al Oferente que su propuesta ha sido seleccionada como ganadora y que en el transcurso de de un determinado tiempo (convencionalmente 5 (cinco) días corridos) de recibida esta comunicación el Oferente deberá:

Constituir el Fondo de “Garantía de Ejecución del Contrato” (Punto 3.4.2.)

Firmar la “CONTRATA” (Punto 2.3.1.)

1.6.11. FIRMA DE LA CONTRATA [11]

La instrumentación de la adjudicación quedará perfeccionada cuando las partes firmen la “Contrata” (Punto 2.3.1.). A partir de ese momento el Oferente adquiere el carácter de “Proveedor”, quedando así las partes formalmente obligadas al cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

La fecha de la firma de la Contrata es un hito fundamental del Contrato. A partir de esta fecha se contabilizan los tiempos de ejecución de tareas o entrega de materiales.

Se devuelven las “Garantías de Oferta” (Punto 3.4.1.) a todos los participantes.

1.6.12. ELABORACIÓN [12]

Durante este período el Proveedor fabrica los productos o administra los recursos para la prestación del servicio objeto del contrato, de modo tal de cumplir con la forma y plazos de entregas estipulados en el Pliego.

1.6.13. RECEPCIÓN [13]

En esta fecha el Proveedor entrega el material o inicia la prestación del servicio. La forma de entrega puede ser total o parcial.

El Comitente, a través de su Área de Control de Calidad, recepciona el material o servicio prestado y si resulta conforme a lo especificado en el Pliego emite un “Acta de Recepción” a favor del Proveedor. Este documento es imprescindible para continuar con el proceso de facturación y cobro (Punto 2.3.2.)

Si existen problemas de calidad en el material (rechazos) o demoras en la fecha de entrega (mora), para reencausar el contrato el Comitente tiene el recurso de la “Cláusula Penal” (Punto 3.6.) a través de la cual aplica las multas indicadas en el Pliego. Las multas serán descontadas del Fondo de “Garantía de Ejecución del Contrato” (Punto 3.4.2.)

1.6.14.PLAZO DE GARANTÍA [14]

El plazo de “Garantía” está definido en el Pliego y depende básicamente de las características del objeto de contratación. Durante este período, si se presentan fallas o reparos en los productos recepcionados, el Proveedor estará obligado a reparar o remplazar a sus costas el material o producto en un tiempo máximo determinado.

1.6.15.RECEPCIÓN FINAL [15]

Finalizado el Plazo de Garantía el Comitente ya no tendrá cobertura por vicios del producto o servicio. Así mismo, deberá restituir al Proveedor el Fondo de “Garantía de Ejecución del Contrato” o el saldo que de éste quede como resultado de descontar las multas por incumplimiento conforme lo estipulado en la “Cláusula Penal” (Punto 3.6.). Esta es la etapa conclusiva del contrato. El cese de la obligación entre las partes se formaliza a través de un “Acta de Recepción Definitiva” (Punto 2.3.3.)

En el caso particular de algunos tipos de contratos, como las “Locaciones de Obra”, la responsabilidad del Proveedor o Contratista se extiende más allá de la fecha del “Acta de Recepción Final”, a partir de la cual emerge la “Responsabilidad Civil” por la obra ejecutada originada por vicios ocultos que originen ruina total o parcial. Este tema se abordará con mayor profundidad cuando se traten los Contratos de “Locación de Obra”

1.6.16.EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR [16]

Una vez concluido el Contrato se evalúa el **Nivel de Calidad** de la prestación del Proveedor y el **Grado de Satisfacción** de la gestión desempeñada.

Estos antecedentes serán debidamente registrados en una base de datos de Proveedores (Punto 2.3.2. CATÁLOGO DE PROVEEDORES / SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE SUMINISTRADORES). Serán utilizados como un criterio complementario en el momento de la decisión de futuras adjudicaciones.

2° PARTE:

DOCUMENTACIÓN DE UN CONTRATO. (DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL)

2.1. INTRODUCCIÓN:

Cuando hablamos de “Documentación Contractual” nos referimos a toda aquella documentación desplegada a lo largo de un contrato originada por todas las partes involucradas desde su concepción, durante la etapa previa a la Licitación, luego durante el proceso licitatorio mismo, y posteriormente durante la ejecución y desarrollo de las obligaciones del contrato hasta la finalización del mismo.

Podríamos dividir a la documentación del siguiente modo, coherente con el esquema de la Figura 1 (Etapas Básicas de una Contratación)

DOCUMENTACIÓN PREVIA: Comprende al conjunto de documentación desarrollada durante la etapa previa al “Proceso de Licitación”, integrada básicamente por la documentación concerniente a:

Definición de Requerimientos de los productos o servicios objeto de contratación.

Definición del mecanismo de compra (Licitación Pública o Privada) y observancia de los mecanismos regulatorios impuestos para la ejecución de la contratación. (Ejemplo: Ley 25.511 “Régimen Compre Trabajo Argentino” de aplicación obligatoria en la contratación de provisiones, obras y servicios de Empresas licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Servicios Públicos)

Reserva y autorización presupuestaria para la ejecución de la contratación

Esta documentación es interna de la Organización Contratante, en principio no es vinculante y sobre la misma no nos extenderemos porque requiere un tratamiento específico que excede el alcance del presente texto, no obstante, en el presente nos enfocaremos en el análisis y desarrollo de la documentación de las siguientes etapas:

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN: Comprende al conjunto de documentación desarrollada durante el “Proceso de Licitación”, y

DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA LICITACIÓN: Comprende al conjunto de documentación desarrollada posteriormente a la “Adjudicación”, desde la formalización y desarrollo del contrato hasta su finalización.

En la FIGURA 3 se presenta un paralelismo entre el cronograma típico de un Contrato, como el presentado en la FIGURA 1 y la documentación básica desarrollada a lo largo del mismo.

A continuación realizaremos la descripción de estos documentos.

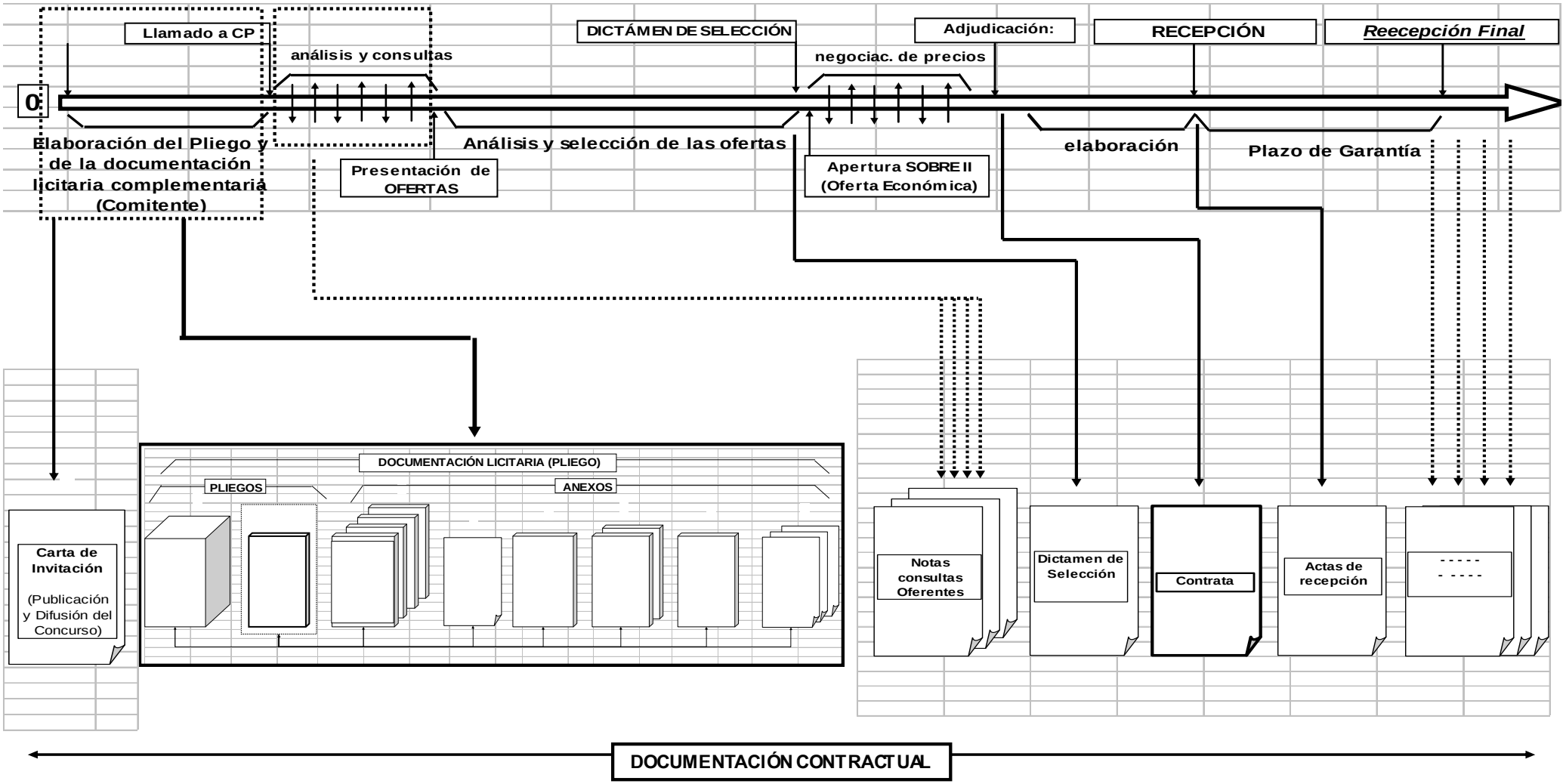

Llamado a CP
análisis y consultas
DICTÁMEN DE SELECCIÓN
Adjudicación:
negociac. de precios
RECEPCIÓN
Reecepción Final
0
Elaboración del Pliego y de la documentación licitaria complementaria (Comitente)
Presentación de OFERTAS
Análisis y selección de las ofertas
Apertura SOBRE II (Oferta Económica)
elaboración
Plazo de Garantía
DOCUMENTACIÓN LICITARIA (PLIEGO)
PLIEGOS
ANEXOS
Carta de Invitación
(Publicación y Difusión del Concurso)
Notas consultas Oferentes
Dictamen de Selección
Contrata
Actas de recepción
- - - - -
- - - - -
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

FIGURA 3

2.2. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN

2.2.1. CARTA DE INVITACIÓN / CONVOCATORIA / PUBLICACIÓN DEL CONCURSO

Este documento emitido por el Comitente, si bien no tiene carácter vinculante desde el punto de vista contractual, es distribuido a los potenciales Oferentes con el objeto de invitarlos formalmente a participar de un concurso para la adquisición de productos o servicios.

Este documento debe contener la siguiente información:

La fecha de realización del concurso

Lugar y modo de adquirir la documentación licitaria (Pliego)

Objeto del concurso y cantidades

En la FIGURA 4 se puede ver un ejemplo de “Carta de Invitación” de un contrato de suministro.

LA EMPRESA s. a.

Lugar y Fecha

Señores: XXXXX S.A.

Asunto: **CONCURSO DE PRECIOS N° 512309/03**

REFERENCIA: “ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES OCULTOS IZABLES”

De nuestra consideración:

Siendo nuestra intención el adquirir el material de referencia, agradeceremos a Ud. tenga a bien remitirnos su oferta, si el presente llamado fuese de su interés. A este respecto, le participo que el correspondiente pliego podrá ser retirado en nuestras oficinas de Compras situada en Av. Belgrano XXX, Buenos Aires, Argentina, (Atención Sr. Fernando Perez Te 458-5212), en el horario de 9:00 a 17:00 hs a partir del día de la fecha.

En caso de no cotizar, rogamos, nos haga partícipes de dicha decisión, aclarando los motivos de la no participación.

Al aguardo de su propuesta, lo saludamos atentamente

Carlos Fernandez
Director
Compras, Logística y Servicios
LA EMPRESA S.A.

doclic

FIGURA 4

En la FIGURA 5 se pueden ver ejemplos de publicaciones de “Licitaciones Públicas” en un medio de difusión masivo (Diario).



FIGURA 5

Es buena práctica no rechazar las invitaciones, pues pueden inducir a una baja en la calificación del Oferente y correr el riesgo de no ser invitado en un próximo Concurso. En caso de no participar conviene indicar los motivos.

2.2.2. DOCUMENTACIÓN LICITARIA. (PLIEGO)

La documentación Lictaria está integrada por un grupo de documentos incluidos por el Contratante en lo que comúnmente se denomina “Pliego de Bases y Condiciones”. La elaboración de esta documentación se inicia a partir del momento que un Área de la Organización efectúa el requerimiento de materiales, obras o Servicios objeto de contratación y concluye con anterioridad al llamado a Concurso, fecha en la cual esta documentación es puesta a disposición de los Oferentes.

En la FIGURA 6 se presenta un esquema con la documentación usualmente incluida por el Contratante en un “Pliego de Licitación”. Haremos una reseña de cada uno de estos documentos.

2.2.2.1. PLIEGOS

El Pliego es uno de los documentos claves del contrato donde se señalan los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes que lo suscriben, es decir, define el contenido y alcance de la relación entre el contratante y el ejecutor de un proyecto o proveedor de bienes o servicios. Este documento debe contener toda la información necesaria para su interpretación y ejecución de acuerdo a pautas establecidas en el mismo. Señala, por si mismo o a través de los Anexos a los cuales refiere, como se instrumenta el proceso licitatorio de selección de Proveedores, como se define el producto o como se desarrollarán los trabajos, como se resolverán los conflictos que puedan surgir, las causales de rescición por incumplimiento de las partes y sus consecuencias, las cláusulas accesorias, las condiciones de elegibilidad del Oferente, la forma de presentación de la Oferta, la Forma de Pago, los Plazos, penalizaciones y garantías entre otros puntos mas relevantes.

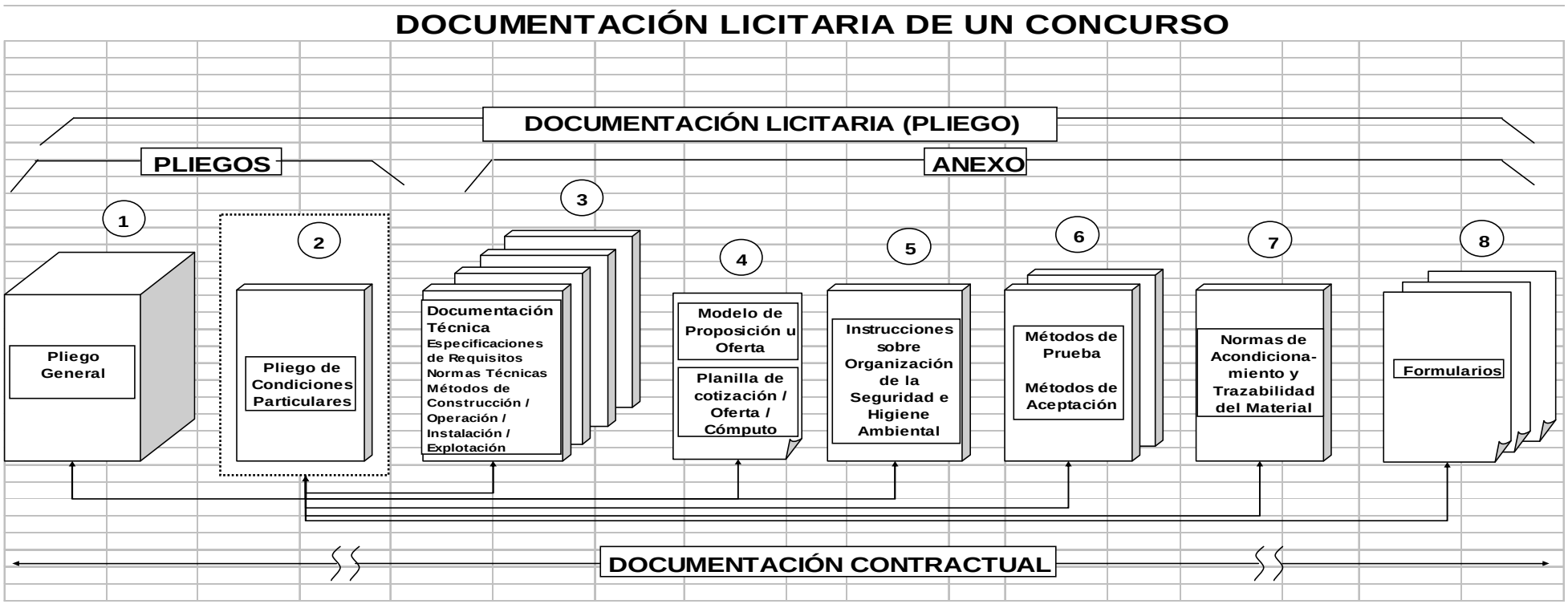

DOCUMENTACIÓN LICITARIA DE UN CONCURSO
DOCUMENTACIÓN LICITARIA (PLIEGO)
PLIEGOS
ANEXO
1
2
3
4
5
6
7
8
Pliego General
Pliego de Condiciones Particulares
Documentación Técnica
Especificaciones de Requisitos
Normas Técnicas
Métodos de Construcción / Operación / Instalación / Explotación
Modelo de Proposición u Oferta
Planilla de cotización / Oferta / Cómputo
Instrucciones sobre Organización de la Seguridad e Higiene Ambiental
Métodos de Prueba
Métodos de Aceptación
Normas de Acondiciona-miento y Trazabilidad del Material
Formularios
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

FIGURA 6

La redacción de los Pliegos debe ser comprensible para todos los Oferentes, razón por la cual es aconsejable usar un lenguaje directo, sencillo y claro.

De la calidad del Pliego dependerá el resultado final de un Contrato.

De acuerdo al alcance y repetitividad los Pliegos se dividen en:

PLIEGO GENERAL (1)

Este documento es un compendio de cláusulas y artículos de carácter amplio y abarcativo. Es repetible en todos los concursos que realiza el Contratante.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (2)

A diferencia del Pliego General, es específico para cada contrato e irrepetible. Este es el documento "clave del Contrato", en su elaboración participan en forma interdisciplinaria distintas Áreas de la Organización Contratante y de su contenido dependerá el desenvolvimiento del Contrato.

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General. (Orden de prelación)

En el **ANEXO "A"** se indican los lineamientos básicos para la confección del "Pliego de Condiciones Particulares" de contratos de Locación de Servicio o Suministros.

A los fines didácticos siempre se hace diferenciación entre el alcance del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, refiriéndose al primero como aquel que tiene un alcance más abarcativo y genérico que el segundo y a su vez este último más concreto y específico que el primero.

La mayoría de las Empresas (aún en el ámbito estatal, las Reparticiones Públicas) han desarrollado su propio modelo de Pliego General, el cual no varía y siempre está incluido en la documentación licitaria de los concursos convocados. Por el contrario, lo que siempre varía ajustándose a las características de cada contratación, es el Pliego de Condiciones Particulares.

No obstante, en la práctica algunas Empresas omiten esta diferencia de alcance entre Pliegos y de manera más expeditiva emiten la documentación licitaria en un único Pliego de Condiciones que incluye todas las indicaciones de uno Particular y a la vez contiene algunas consideraciones de carácter abarcativo, extraídas de uno General.

Orden de prelación de la documentación contractual

Algunos requerimientos e indicaciones contractuales con frecuencia pueden estar referidos en mas de un documento integrante de la documentación Licitaria. Estos se anularán o reemplazarán de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

- Notas Aclaratorias / Circulares con o sin consulta
- Pliegos de Condiciones Particulares
- Pliegos de Condiciones Generales

Es decir, mientras más abarcativo sea el carácter de un documento, menor será la prioridad de lo establecido en el mismo.

2.2.2.2. ANEXOS DEL PLIEGO

Estos documentos tienen carácter complementario y están referidos en el "Pliego de Condiciones Particulares". Por su alcance y extensión se presentan anexados como piezas documentales independientes.

Son específicos y según el tipo y objeto del Contrato pueden estar integrados por los siguientes documentos:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (3)

Abarca alguno de los siguientes documentos: Especificaciones de Requisitos, Normas Técnicas, Métodos de Construcción / Instalación / Operación / Pautas Generales del Servicio. El objeto principal de este tipo de documentos es la definición del producto o servicio requerido por el Contratante. A continuación nos vamos a referir a alguno de ellos:

Especificación de requisitos (ER)

Documento que tiene por objeto determinar las características técnicas, dimensionales y funcionales de un producto y de los distintos componentes del mismo. En la FIGURA 7 se indica un ejemplo de “Especificación de Requisitos” de un producto.

LA EMPRESA s. a.	*ESPECIFICACIÒN DE REQUISITOS* **ER.TEL.F4.0509 ED.02 08/2000** **SOPORTE PARA REGLETAS DE CONEXIÓN DE ARMARIO TIPO STG**

1. USO Y DESCRIPCIÓN

Los soportes se utilizaran en armarios de subrepartición para la fijación de las regletas de conexión y corte del tipo STG (Pouyet.)

Estos soportes serán planchas metálicas dobladas a las cuales se le realizaran una serie de agujeros de fijación para su instalación en los bastidores de los armarios, y una serie de dientes o encastres para la colocación de las regletas de conexión.

Los soportes estarán preparados para albergar 10 posiciones de regletas mas una posición adicional para el identificador.

Las formas y dimensiones se detallan en el **PLANO N° 1**.

2. MATERIALES

Para la fabricación de estos soportes se admitirán los siguientes materiales:

A) Acero inoxidable AISI 304 acabado 2B.

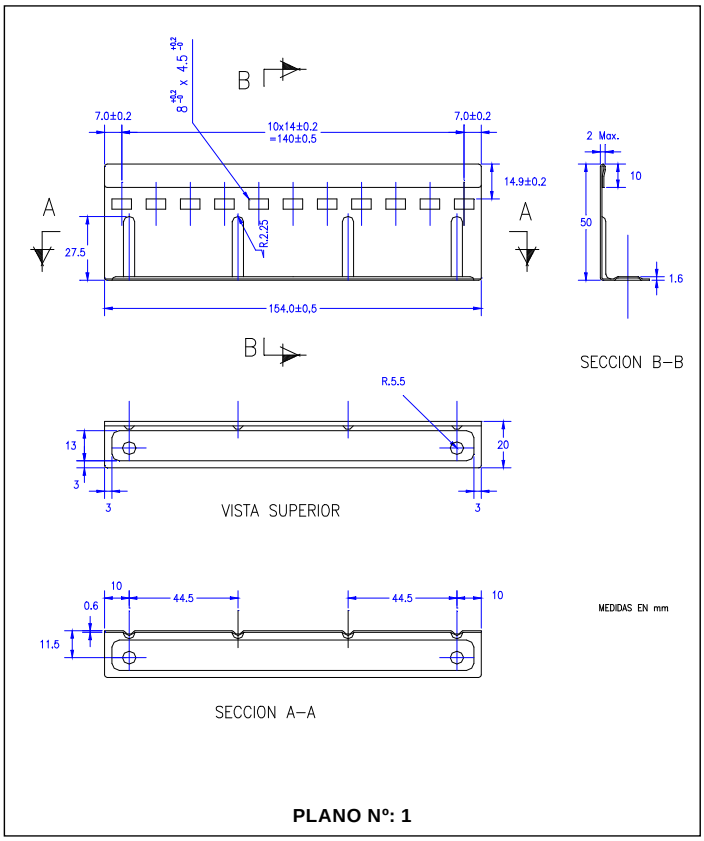
B) Aleación de aluminio 5005, según IRAM 681/83 temple H24 o equivalente

3. ACCESORIOS

3.1 TORNILLOS CON ARANDELAS

Junto con los soportes se entregará un kit de fijación compuesto por:

- 4 (cuatro) Tornillos rosca M5 , long. 12 mm y cabeza hexagonal
- 4 (cuatro) arandelas planas
- (cuatro) arandelas de presión



PLANO Nº: 1

4 ACABADO

El soporte en todo su conjunto no presentara imperfecciones de terminación, rebarbas, bordes filosos, ni otro defecto que pueda interferir tanto en su instalación como en el manipuleo del personal afectado a su instalación y/o mantenimiento.

5 TOLERANCIAS

Las tolerancias serán las indicadas en los planos, y donde no se indiquen, las mismas serán acordes a las que corresponda considerar para una fabricación lograda con la mejor técnica industrial.

6 REQUISITOS ANTICORROSIVOS

El material utilizado para la fabricación del soporte así como todos los accesorios para la fijación de los mismos, deberán soportar como mínimo 144 hs. continuas de exposición a la niebla salina, según lo establecido en la norma ASTM–B–117 sin evidenciar ningún tipo de alteración,

Doclic

FIGURA 7

*Las **especificaciones** del producto o servicio, tienen por objeto la descripción en forma muy clara y detallada lo que se desea comprar o adquirir.*

Esquema General de una Especificación de requisitos (ER)

1° Parte
- Se definen los requerimientos generales
- Reseña sobre uso y/o finalidad

2° Parte
- Descripción de los Componentes o del Material
- Definición de Requisitos funcionales: Eléctricos, Climáticos, Mecánicos.
- Descripción de Material / Acabados
- Dimensiones y tolerancias

3° Parte (*)
- Pruebas / Ensayos

(*) no es necesario su inclusión si se cuenta con una Especificación de Prueba.

OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE PUEDEN ANEXAR AL PLIEGO:

Método de Construcción / Instalación / Operación (MC / MI / MO)

Documentos que tienen por objeto describir las tareas, secuencias, equipamiento, herramientas, cantidad de operarios y precauciones necesarias para llevar a cabo un determinado proceso.

Su elaboración se efectúa en forma conjunta entre los Organismos de Explotación y Tecnología de la Empresa.

PLANILLAS DE COTIZACIÓN / DE PLAZOS DE ENTREGA (4)

Este documento, usualmente en formato de planilla, está preparada para que los Oferentes indiquen los importes cotizados. En la FIGURA 8 se indica un ejemplo de “Planilla de Cotización”

LA EMPRESA s. a.

Planilla de Cotización - Concurso Privado de Precios 369/AR

ITEM	CATÁLOGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO		PLAZO DE ENTRGA(1)	
					Unitario	Total	Días	Cantidad
1	EJ0001	120000	SOPORTE PARA REGLETAS DE CONEXIÓN DE ARMARIO TIPO STG	U				
2	EJ0002	1200	REGLETAS DE CONEXIÓN DE ARMARIO TIPO STG	U				
3	EJ0003	100	ARMARIO DE CONEXIÓN MEDIANO	U				

(1): Se deberá proponer el mejor plazo de entrega posible

Total (en letras):	Total: $

Firma y Sello del Oferente

FIGURA 8

INSTRUCCIONES SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL Y AMBIENTAL PARA CONTRATISTA (5)

Esta clase de documentos se presenta básicamente en Contratos cuyo objeto implique servicios o productos que pongan en riesgo la seguridad de Operarios, de Personas o afecten al medioambiente.

Abarca alguno de los siguientes documentos: Normas de Trabajo en la Vía Publica, de balizamiento y vallado, de tratamiento de Residuos, Normas de Seguros, etc.

MÉTODOS DE ACEPTACIÓN / ESPECIFICACIONES DE PRUEBA (6)

Método de Aceptación (MA):

Documento que tiene por objeto establecer la metodología de selección de remesas y los niveles de calidad aceptables que deberá cumplir el material para la recepción por parte del Organismo de Control de Calidad.

Su elaboración se efectúa en forma conjunta entre los Organismos de Calidad y Tecnología de la Empresa.

Especificación de prueba (EP)

Documento que tiene por objeto describir las pruebas y definir los parámetros y condiciones con los que se ensayará un producto / material.

Su elaboración está a cargo del Organismo de Tecnología de la Empresa.

NORMAS DE ACONDICIONAMIENTO, EMBALAJE Y TRAZABILIDAD DEL MATERIAL (7)

Este tipo de documento es determinante para establecer las condiciones logísticas relacionadas con el material. A través de estas Normas el Contratante establece las condiciones en que debe ser acondicionado el material previo a su entrega.

FORMULARIOS (8)

Este tipo de documento, usualmente en formato de formulario o planilla de control, diseñada por el Contratante, tiene por objeto la fiscalización y medición de las tareas encomendadas al Proveedor. Se emplean cuando el objeto de contratación está relacionado a obras o servicios. En la FIGURA 9 se adjunta un modelo de “Formulario” de un contrato de Servicio Técnico

	PLANILLA DE SOLICITUD DE SERVICIO TÉCNICO	Rev.: 01
	ANEXO 1	Página 1 de 1

SOLICITUD DE SERVICIO TÉCNICO

Orden Nro.:_____

Datos del Cliente:

Nombre	
Dirección	
Teléfono	
Empresa	

Datos del Reclamo: Fecha : __ /___ /__ Hora: __:__

Motivo del Reclamo

.....

.....

.....

Fecha y Hora en que se prestará el Servicio:..... Pliego

FIGURA 9

2.2.3. DOCUMENTACIÓN POSTERIOR AL LLAMADO AL CONCURSO.

2.2.3.1. Notas con consultas de Oferentes

Durante el "Período de Análisis y Consultas" (cronograma de eventos FIGURA 3) las inquietudes de los Oferentes, relacionados con dudas y aclaraciones sobre las condiciones y puntos del Pliego, se canalizan por escrito a través de "Notas". Las respuestas del Contratante se realizan a través de una circular a todos los Oferentes que participan del Concurso. (1.6.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO [4])

2.2.3.2. Dictamen de selección

Al concluir el período de "Análisis y Selección de las ofertas" las Áreas involucradas emiten en conjunto el "Dictamen de Selección".

A lo largo de este período ha sido analizada la documentación presentada por los Oferentes y evaluadas sus propuestas, tomando en consideración, en forma objetiva, si se han cumplido todos los requerimientos establecidos en el Pliego. A los efectos de verificar la admisibilidad y conveniencia de las propuestas se considera:

- El cumplimiento de los aspectos formales y técnicos del Pliego
- El cumplimiento de los requisitos y documentación exigida en el Pliego
- El cumplimiento de las "Condiciones de Elegibilidad de los Oferentes" (Punto 3.2.)

El "Dictamen de Selección" no responde a una forma determinada y es de circulación interna dentro de la Organización Contratante. Si bien los Oferentes son notificados de su condición de "Aptitud" o "No aptitud", no tienen acceso al texto de este documento. En el caso de los Oferentes calificados como "No aptos" se les indica las causales de descalificación.

2.3. DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA LICITACIÓN:

2.3.1. CONTRATA

La instrumentación de la adjudicación queda perfeccionada con la firma de este documento.

En este documento quedan refrendados los puntos, cláusulas y elementos más importantes del "Pliego" y se perfecciona con nuevos elementos que surgen de la evolución y culminación del proceso de licitación, estos elementos son:

- El precio de la contratación
- El nombre o razón social del adjudicatario. De ahora en mas, el "Proveedor o Contratista"
- Fecha de entrega. Los plazos de entrega se refieren a la fecha de firma de la "Contrata".
- Todas aquellas modificaciones y adendas realizadas al Pliego desde el llamado a concurso hasta el momento de la presentación de la Oferta.

Este documento manifiesta, a través de las respectivas firmas de los representantes del Contratante y del Adjudicatario, el acuerdo entre las partes, es decir, consagra el "consentimiento" de las partes frente a la obligación.

En algunos contratos "Formales" que exigen ciertas solemnidades, el acto de la firma de la "Contrata" debe efectuarse ante la presencia de un Escribano Público. En el ANEXO "B" se adjunta un modelo de "Contrata"

En algunas Organizaciones el Comitente utiliza la modalidad de emisión de la Orden Compra (OC) u Orden de Trabajo (OT), que son documentos menos formales y de carácter comercial, que tiene un efecto jurídico equivalente al de la Contrata.

La diferencia básica de estas modalidades radica en el modo en que las partes manifiestan el consentimiento.

En la Contrata el consentimiento entre las partes se manifiesta a través de la firma de los representantes en el mismo instante.

En cambio, en la OC u OT, si bien el consentimiento se manifiesta a través de la firma de los representantes, estos lo hacen en distinto momento.

Queda de manifiesto el consentimiento entre las partes y el acuerdo comienza a cumplir efecto a partir del momento en que el mismo documento es devuelto al emisor (Contratante) con la firma del representante del Proveedor.

En la ANEXO "C" se adjunta un modelo de "Orden de Compra"

2.3.2. ACTAS DE RECEPCIÓN

En la etapa de recepción del material o servicio se realiza la comprobación de los mismos por parte del Comitente, quien a través de su Área de Fiscalización o Control de Calidad, verificará que lo entregado efectivamente cumpla con lo estipulado en el Pliego y en particular lo establecido en las Especificaciones de Requisitos si se trata de un material o los Métodos de Operación o Instrucciones de Servicio" si se trata de un servicio.

El cumplimiento queda acreditado a través de un Acta de de Recepción o también denominada de "Conformidad" o de "Aprobación".

A partir de la fecha indicada en este documento:

- Rige el "Plazo de Garantía" del material o servicio entregado. Este plazo será acorde a lo indicado en el Pliego. (Punto 1.6.14.)
- El Proveedor queda habilitado a facturar para solicitar el cobro por lo entregado.

Si se realizan entregas parciales, las Actas de Recepción se emiten por cada entrega. En la FIGURA 10 se adjunta un modelo de "Acta de Recepción".

LA EMPRESA s. a.

ACTA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y ASISTENCIAS TECNICAS

Datos del Contrato:

- Ref. Contrato:
- Objeto:
- Contratista:
- Plazo de garantía:

Datos del acto:

- Fecha:
- Lugar:

Contenido del acto:

En el lugar y fecha indicados, es examinada la prestación realizada por el Contratista en el contrato de referencia y, encontrándola conforme con las prescripciones previstas en las "INSTRUCCIONES DE SERVICIO" se da por recibida, en cumplimiento de lo preceptuado por el art Nº 3.2. del "Pliego de Bases y Condiciones" del contrato de referencia.

Como consecuencia de la recepción, comienza a contar el plazo de garantía previsto en el contrato, tal como señala el art Nº 5. "GARANTIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS" del "Pliego de Bases y Condiciones".

Y para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma la presente acta, en el lugar y fecha indicados.

FIRMA DEL REPRESENTANTE del PROVEEDOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD de FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD de *LA EMPRESA S.A*.

FIGURA 10

2.3.3. ACTA DE RECPCIÓN DEFINITIVA

Una vez concluido el plazo de Garantía, y si durante el mismo no fueran detectados vicios o defectos sobre lo entregado, se emite el "Acta de Recepción Definitiva". El Proveedor queda habilitado para solicitar el reintegro del Fondo de "Garantía de Ejecución del Contrato".

3° PARTE:

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN TÉCNICO-LEGAL DE CONTRATOS

3.1. ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO

Toda la documentación licitaria involucrada en un Concurso de Precios es reunida por el Organismo de Compras quien a su vez se constituye en el administrador del Concurso, lo cual implica entre otras responsabilidades:

Administrar la Base de Proveedores

Participar a los Oferentes (seleccionados de la base de Proveedores), entregarles copias de toda la Documentación Licitaria.

Establecer Fechas Límites para entrega de Ofertas / Muestras

Recepcionar dictámenes de selección de los Organismos involucrados

Interface única entre los Oferentes y los distintos Organismos de la Empresa a los efectos de efectuar aclaraciones y evacuar consultas

Negociar precios. Establecer TARGETS de negociación

Adjudicar / Derivar (adjudicaciones parciales)

Suspender / Resolver un Contrato

Esta gestión se basa en el principio del “Control Cruzado” o por “Oposición”.

Este tipo de control, que es básico en las Organizaciones modernas, es principio de eficiente administración y por lo tanto aplicable a la gestión de un Contrato.

Se basa en que ninguna parte de la Organización tenga control total de un proceso, lo cual da transparencia a la gestión y permite delimitar con claridad a las responsabilidades de cada Área

Cuando mas de un sector de una Organización intervienen en un mismo proceso, para que el mismo llegue a buen término, es saludable que exista un control “cruzado” de los intereses de cada sector.

Ejemplo de funcionamiento de un “Control Cruzado” o por “Oposición”:

El Sector de “Compras” no define “que comprar”, lo que se tiene que comprar lo determina otro Sector de la Organización encargado de efectuar los requerimientos.

El Sector de “Compras” tampoco preselecciona las “Propuestas”, el análisis y la selección de las propuestas calificadas como “aptas” la realizan otros Sectores de la Organización que emiten un “Dictamen de Selección”. (Punto 2.2.3.2.)

3.2. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DEL OFERENTE

En el pliego de Condiciones se deberá indicar expresamente la nómina de documentos que establecerán la elegibilidad del Licitante, los cuales formarán parte de la **Presentación de la Oferta .** Este apartado es de suma importancia puesto que permite determinar la "Capacidad" de la parte en relación a su obligación contractual, lo cual constituye un elemento esencial.

La documentación solicitada se divide básicamente en 4 grupos:

3.2.1. Documentación que acredite que el Oferente deberá ser "Sociedad Legalmente Constituida"

- Copia autenticada por Escribano Público Nacional del Estatuto Societario ("Estatuto" en caso de S.A. / "Contrato Social" en caso de S.R.L.) debidamente actualizado a la fecha de apertura del concurso.
- Constancia de inscripción de la sociedad en el Registro respectivo. (Inspección General de Justicia - I.G.J. -)
- Certificado de Supervivencia emitido por la Inspección General de justicia - I.G.J. -
- Cumplimiento de todos los recaudos legales para el tipo societario, fehacientemente acreditados

3.2.2. Documentación que acredite la "Capacidad del Firmante"

- En una S.A. es el Presidente quien tiene la facultad y representatividad suficiente como firmante, siempre que dichas facultades no se encuentren limitadas en el Estatuto para determinado tipo de contratación o Monto. El nombramiento del Presidente deberá constatarse mediante el "Acta del Directorio", presentada en copia autenticada por Escribano Público. En ésta se nombra al Presidente como representante de la Sociedad y se indica el período de su mandato. Se deberá constatar que el mismo sea vigente a la fecha de firma del contrato.

  En el caso que las facultades del Presidente de la S.A. se encuentren limitadas en el Estatuto para determinado tipo de contratación o Monto, deberá contar con expresa autorización del Directorio para llevar a cabo la firma del Acto Jurídico. Dicha autorización deberá indicarse en "Acta de Directorio", la cual será presentada en copia autenticada por Escribano Público.

  El Presidente puede delegar su firma en un "Apoderado" mediante una autorización expresa autenticada por Escribano Público. La delegación, que puede estar limitada a determinado tipo de contratación o Monto, debe estar admitida en el Estatuto de la Sociedad.

  En todos los casos los firmantes deberán acreditar su identidad mediante el documento Nacional de Identidad (DNI) y presentar copia autenticada por Escribano Público del Estatuto y Acta del Directorio con la designación del Presidente.

- En una S.R.L. los "Socios Gerentes" tienen la facultad y representatividad suficiente como firmantes, siempre que dichas facultades no se encuentren limitadas en el "Contrato Social o Escritura Constitutiva" de la Sociedad para determinado tipo de contratación o Monto. Conforme se indique expresamente en el "Contrato Social" podrán tener facultades como firmantes uno o algunos o todos los Socios Gerentes en forma conjunta e inclusive un apoderado designado a tal fin.

  En todos los casos los firmantes deberán acreditar su identidad mediante el documento Nacional de Identidad (DNI) y presentar copia autenticada por Escribano Público del "Contrato Social".

- Para los restantes tipos de Sociedades Comerciales, sin detrimento de lo indicado en sus respectivas "Escrituras Costitutivas", se deberá presentar un Acta protocolarizada ante Escribano Público Nacional que certifique la capacidad, representatividad y facultades suficientes del Firmante de la Oferta para obligar a la Sociedad.

3.2.3. Documentación que acredite la “Capacidad Técnica” del Oferente

- Antecedentes de fabricación / provisión de materiales o servicios en Empresas del mismo rubro.
- Designación e Información requerida respecto del Representante Técnico.
- Información sobre experiencia e idoneidad de la dotación Técnica del Oferente.
- Acreditar que el Oferente posee suficiente capacidad de fabricación para cumplir con los plazos de entrega solicitados.
- Acreditar que cuenta con una estructura propia de servicio de mantenimiento y asistencia técnica.

3.2.4. Documentación que acredite la “Capacidad Económica y Financiera” del Oferente

- Información de los Estados Contables de los últimos ejercicios cerrados, básicamente:
    - Balance General
    - Estado de Resultados / Margen Económico Operativo
    - Estado de Evolución del Patrimonio Neto

La presentación del informe de los Estados Contables se efectuará conforme a las Normas Técnico – Contables vigentes, con informe por CPN y legalizadas por el respectivo Consejo Profesional.

- Detalle de alternativas de financiación propuestas, indicando la existencia de una línea de Crédito de una Entidad Financiera, Banco, etc..

3.2.5. Otras condiciones que pueden ser tenidas en cuenta

- Constancia autenticada por Escribano Público que avale la vigencia de cobertura en materia de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) y seguros de vida obligatorios sobre el personal, comprobantes de pago al día, etc..
- Certificado Fiscal para contratar.
- Fotocopia autenticada por Escribano Público de la última liquidación de Impuesto a las Ganancias.
- Certificación de pago de Aportes y Contribuciones Sociales al día.
- Cumplimiento obligaciones impuestas por legislación vigente
  Los oferentes y/o adjudicatarios deberán cumplimentar las diferentes obligaciones que establezcan leyes y decretos vigentes, en especial las relacionadas con la legislación laboral y previsional a la que se halla sujeta su actividad, como así también la correspondiente a leyes impositivas que los ubiquen en calidad de sujetos pasivos de tributos tanto nacionales, provinciales o municipales.

3.3. CATÁLOGO DE PROVEEDORES / SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE SUMINISTRADORES

En este Catálogo, los Suministradores están registrados en el grupo de actividad o producto en el que puedan presentar ofertas y el ámbito geográfico de actuación en el que puedan realizar su actividad, contando además todos los datos recogidos en la inscripción, tales como: domicilio, teléfono, Razón Social, fecha de inicio de actividad, Referentes, etc.

En la medida que los potenciales suministradores que integran el correspondiente Catálogo hayan sido seleccionados y pasen a ser suministradores reales, debido a las adjudicaciones que les correspondan, es posible conocer además el **Nivel de Calidad** de los bienes, obras y servicios objetos de la adjudicación, y el **Grado de Satisfacción** de la gestión desempeñada.

En función de estos antecedentes se consignan en el Catálogo los niveles de calidad y servicio de cada Suministrador, de modo que tales niveles puedan ser utilizados como un criterio complementario en el momento de la decisión de adjudicación.

3.4. GARANTÍAS:

3.4.1. GARANTÍA DE OFERTA *(Arts. 1059 a 1060 CCCN)*:

ARTÍCULO 1059.- Disposiciones generales. La entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse; en tal caso, quien entregó la señal la pierde en beneficio de la otra, y quien la recibió, debe restituirla doblada.

La "GARANTÍA DE OFERTA" es una "Señal" que compromete al Oferente a continuar en el proceso de selección manteniendo su oferta hasta la adjudicación del Contrato, constituyendo una barrera de salida para desalentar el abandono, pues en ese caso la perderá sin derecho a reclamación alguno.

Esta garantía puede constituirse conforme algunas de las formas indicadas en el Punto 3.4.3. y equivale a un porcentaje del monto ofertado (en general es entre el 1% y el 2%).

Es restituida o liberada a todos los Oferentes una vez concluido el proceso de Adjudicación (Punto 1.6.10. ADJUDICACIÓN **[10])**.

3.4.2. GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Equivale a un porcentaje del monto del Contrato (en general es del 10%) que se exige para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Debe constituirse, conforme algunas de las formas indicadas en el Punto 3.4.3., dentro de un período de tiempo determinado (en general 5 (cinco) días) de la fecha de notificación de la adjudicación (Carta de Adjudicación).

Esta Garantía será devuelta cuando se cumplan en tiempo y forma las obligaciones del Contrato y una vez deducidas las cantidades que pudieran resultar de la aplicación de penalidades. (Punto 3.6. CLÁUSULA PENAL)

3.4.3. FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

- Dinero en efectivo
- Depósito en efectivo en la Entidad bancaria y cuenta de la Empresa que se informarán en el Pliego de Condiciones Particulares, debiéndose adjuntar el comprobante correspondiente.
- Cheque de pago diferido a la orden de la Entidad Contratante, ajustado a las normas legales que lo regulan.
- Depósito de títulos o bonos
- Carta de fianza bancaria
- Póliza de seguro de caución
- Pagaré a la vista y a la orden de la Entidad Contratante
- Caución Juratoria
- Facturas o créditos que el Proveedor tenga a su favor

3.5. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (Pacto Comisorio) (Arts. 1077 a 1088 CCCN)

ARTÍCULO 1077.- Extinción por declaración de una de las partes. El contrato puede ser extinguido total o arcialmente por la declaración de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución, en los casos en que el mismo contrato, o la ley, le atribuyen esa facultad.

El Pacto Comisorio, es la cláusula que permite a los contratantes reclamar la resolución del contrato cuando una de ellas no ha cumplido con las obligaciones a su cargo. Puede dividirse en pacto comisorio expreso o tácito.

A continuación nos referiremos al Pacto comisorio Expreso, indicando algunas de las Causales de Resolución, formas de operar y plazos previstos en el contrato:

- *Retraso excesivo en las entregas de materiales / productos.*
- *Retraso excesivo en la prestación del servicio / finalización de los Trabajos / Inicio de los Trabajos*

- *Cuando las penalizaciones por mora superen cierto porcentaje del monto del Contrato (en general es del 5%) (Punto 3.7.)*
- *Baja calidad del material (excesivos rechazos)*
- *Deficiente calidad de los trabajos / prestación del servicio. (excesivas quejas y reclamos)*
- *El Proveedor se presenta en Concurso Preventivo o en Quiebra*
- *El Proveedor no da comienzo a sus obligaciones en un período de tiempo a partir de la fecha de notificación de la adjudicación (en general es de 15 días corridos)*
- *Por causas de Fuerza Mayor expresamente admitidas por la Empresa, que impidan la ejecución de las obligaciones o su suspensión por un período de tiempo determinado (en general 2 (dos) meses)*
- *No aceptación de la Carta de Adjudicación u Orden de Compra / Servicio dentro del período máximo establecido en el Pliego*

3.6. PENALIZACIONES (Cláusula Penal) (Arts. 790 a 794 CCCN)

ARTÍCULO 790 CCCN.- Concepto. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.

Tras vencer el plazo de ejecución de una prestación (entrega de materiales o prestación de servicios), si no se cumplió con ella el Proveedor entra en "Mora". Para evitar esto y cumplir en término con las obligaciones contractuales, en los Pliegos se incluye la "Cláusula Penal" que establece una Pena o Multa por Mora de aplicación automática, descontadas del Fondo de "Garantía de Ejecución del Contrato" (Punto 3.4.2.)

Objeto de la Cláusula Penal: asegurar cumplimientos a término evitando resoluciones. Se trata de una cláusula accesoria, ya que actúa en caso de incumplimiento.

A modo de ejemplo indicaremos algunos modelos de "Regímenes de Penalizaciones por Incumplimiento de Plazos":

a) Régimen de Penalizaciones por incumplimiento de Plazos de *entrega del material*.

De acuerdo al período de tiempo de retraso se impondrá una penalización equivalente a un porcentaje del monto total de la contratación.

A modo de ejemplo:

Por cada 7 días de retraso o fracción mayor de 3 días corridos se aplicará en forma acumulativa, automática y sin necesidad de previa intimación una penalización *equivalente al 1% del monto total del Contrato.*

El importe de la penalización podrá ser descontado del "Fondo de Ejecución del Contrato" o en su defecto de cualquier factura o crédito que el Proveedor tenga a su favor.

b) Régimen de Penalizaciones por incumplimiento de Plazos en Locaciones de Servicio.

Se establece el Régimen de Penalizaciones por incumplimiento de Plazos ya sea de inicio de los *Trabajos o Servicios*, o de los Hitos y Eventos programados en el Cronograma Contractual.

De acuerdo al período de tiempo de retraso se impondrá una penalización equivalente a un porcentaje del monto total de la contratación.

A modo de ejemplo:

Por cada día de retraso o fracción mayor *de 12 hs se impondrá una penalización equivalente al 2% del monto total de la contratación*

El importe de la penalización podrá ser descontado del Fondo de "Garantía de Ejecución del Contrato" o en su defecto de cualquier factura o crédito que el Proveedor tenga a su favor.

3.7. Relación entre Fondo de Ejecución de Garantía de Contrato, Cláusula Penal y Resolución del Contrato – Relación Triangular –

El Pliego debe contemplar una relación funcional entre las siguientes tres cláusulas claves de un contrato:

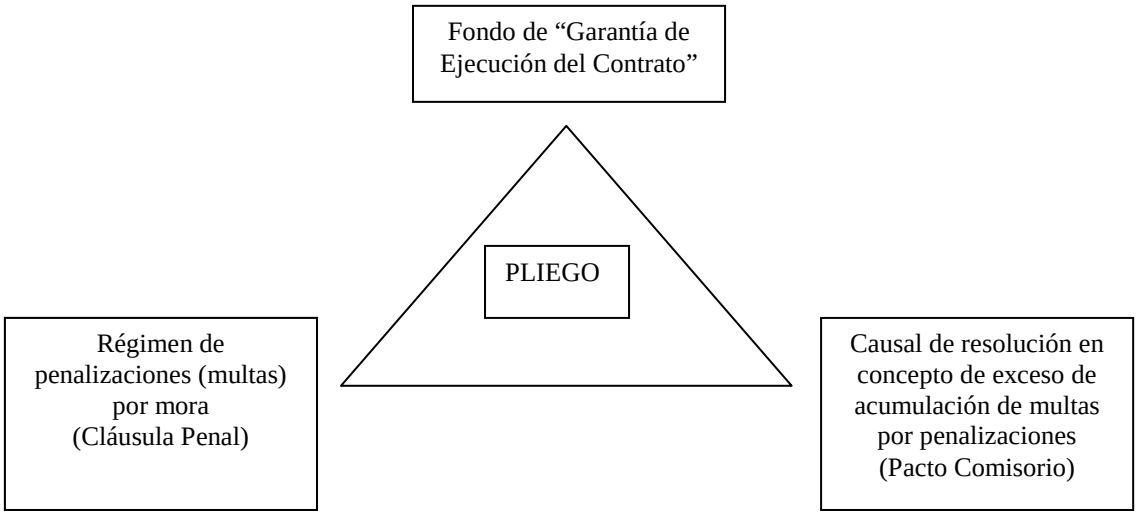
Fondo de “Garantía de Ejecución del Contrato” (Punto 3.4.2.)

Cláusula Penal (Punto 3.6.)

Resolución del Contrato (Punto 3.5.)

El monto del Fondo de **“Garantía de Ejecución del Contrato**” debe ser superior al monto total máximo admitido en concepto de acumulación de multas por aplicación del régimen de penalizaciones por **mora** enunciado en la “**Cláusula Penal**” del Pliego, de manera tal que quede un saldo indemnizatorio disponible a favor del Contratante.

A su vez, para garantizar la disponibilidad del saldo indemnizatorio, cuando la acumulación de multas emergentes de las penalizaciones alcance el monto límite admitido, será de aplicación automática una causal de resolución del contrato a favor de la parte cumplidora (**Pacto Comisorio**)



3.8. Cláusulas modales (o condicionales):

Las obligaciones se clasifican en Puras o Directas (el cumplimiento de la Obligación no está condicionado por ningún hecho o acontecimiento) y Modales o Condicionales, en estas últimas el cumplimiento de la obligación está sujeto a una condición, acontecimiento o hecho futuro e incierto. Podemos dividirlas en:

Cláusulas Modales con Carácter Suspensivo:

La obligación tiene efecto o deja de tenerlo conforme un acontecimiento futuro e incierto suceda. Ej 1. El suministro de cables de Cu. se suspende si la cotización de ese metal supera determinado valor o %. El suministro se reestablece cuando el valor descienda.. Ej. 2. Un empresario conviene un plus salarial a sus empleados mientras se mantenga un incremento en la productividad. Ej. 3 El inicio de una obra se suspende hasta tanto se disponga de la totalidad de los materiales.

Cláusulas Modales con Carácter Resolutivo:

Las partes subordinan a un acontecimiento futuro e incierto la resolución de su obligación contractual.

3.9. Cláusula Arbitral:

Proviene de una cláusula accesoria (ya que actúa en caso de incumplimiento) o de un acuerdo posterior (compromiso arbitral) mediante el cual las partes convienen en dirimir sus divergencias fuera de un Juicio Ordinario.

ANEXO “A”

Lineamientos básicos para la confección del

“Pliego de Condiciones Particulares”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DEL CONCURSO

El objeto de este pedido de oferta es llevar adelante la contratación de una empresa para que realice trabajos o suministre materiales, según detalles de calidad y características que se estipulan en las presentes condiciones.

1.1 Documentación Licitataria que integra el presente Pliego

a) Pliego de Condiciones Particulares.
b) Pliego de Condiciones Generales.
c) Anexo I: Documentación Técnica
d) Anexo ll: Planilla de cotización / Modelo de Proposición u Oferta
e) Anexo III: Organización de Seguridad para Contratista - Normas de Seguros - Nómina de Personal.
f) Anexo lV: Normas de Acondicionamiento y Trazabilidad del Material.
g) Anexo V: Formularios.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS / MATERIALES

2.1. GENERALIDADES

Somera descripción del Producto objeto de adquisición o Servicio a contratar.

Se indica como deberán efectuarse los trabajos / o los requerimientos y forma de acondicionamiento del material, en un todo de acuerdo a las pautas establecidas en la Documentación Técnica incluida en el Pliego, integrada básicamente por los siguientes documentos:

- *Métodos de Instalación*
- *Métodos de Construcción*
- *Métodos de Operación*
- *Métodos de Aceptación*

} Servicios

- *Especificación de Requisitos/Hojas de Material*
- *Especificaciones y Normas complementarias*
- *Normas de Paletización/Acondicionamiento*
- *Métodos de Aceptación*

} Productos

2.2. LUGARES Y CANTIDAD

Se indica el lugar donde se entregarán los materiales / o prestará el servicio.
Se establecen las cantidades, frecuencias, etc.

2.3. PLAZOS

El plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos / servicios, contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.
El plazo de entrega del material. Régimen de entregas parciales / Cronograma, etc.

2.4. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se indica quién o que Organismo será el designado por **LA EMPRESA S.A** para realizar inspecciones para corroborar que los trabajos realizados o materiales suministrados por el Contratista se correspondan con los especificados en la presente contratación.

3. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD DEL OFERENTE

Se deberá indicar expresamente la nómina de documentos que establecerán la elegibilidad del Licitante, los cuales formarán parte de la **Presentación de la Oferta**
La documentación solicitada se divide básicamente en 4 grupos:

3.1. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE EL OFERENTE DEBERÁ SER "SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA"

3.2. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA "CAPACIDAD DEL FIRMANTE"

3.3. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA "CAPACIDAD TÉCNICA" DEL OFERENTE

3.4. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA "CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA" DEL OFERENTE

4. ENTREGA DE LA PROPUESTA Y APERTURA DEL CONCURSO

4.1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Se establece la forma, el lugar, la fecha y hora en que la documentación que compone la propuesta será presentada

La propuesta se presentará en dos sobres cerrados, a saber:

Sobre N°1 se deberá incluir toda la documentación licitataria (sólo en original)
Sobre N°2, se deberá incluir la oferta económica y sus alternativas (si existiesen) todo en original (impresas y firmadas en todas sus hojas).

En resumen, la presentación se efectuará de la siguiente forma:

Sobre Nº 1 - Inscripción :

LA EMPRESA S.A.
Dirección de Compras
Bartolomé Mitre XXX, 7°. Piso, Capital Federal.
Empresa: .....
Asunto: ***Trabajos de Seguridad en Centros de Gestión.***
Vencimiento de Oferta: (Según Convocatoria)
SOBRE Nº 1 - ANTECEDENTES

Contenido :

Sólo en original y firmado en todas sus hojas:

- Pliego de Condiciones Particulares y Generales y sus Anexos.
- Resto de la Documentación exigida en los Pliegos, sin indicación de importe cotizado

Sobre Nº 2 - Inscripción:

LA EMPRESA S.A.
Dirección de Compras
Bartolomé Mitre XXX, 7°. Piso, Capital Federal.
Empresa: .....
Asunto: ***Trabajos de Seguridad en Centros de Gestión.***
Vencimiento de Oferta: (Según Convocatoria)
SOBRE Nº 2 - PROPUESTA

Contenido :

En original firmado en todas sus hojas

- Oferta económica.
- Ofertas alternativas (de existir) y sus fundamentos técnico/económicos.

Ambos sobres deberán estar perfectamente cerrados y lacrados.

5. VALIDEZ DE LA OFERTA

Período de validez de la oferta a contar de la fecha de presentación de la misma.

6. COTIZACIÓN

Indicaciones respecto de la Moneda de Pago, si se incluye o no IVA u otros impuestos.
El Oferente deberá cotizar, en el Modelo de Proposición u Oferta / Planilla de Precios.

7. FORMA DE PAGO

- Plazo de pago de Factura a partir fecha presentación de la misma
- Lugar y horario de presentación de las facturas

8. PENALIZACIONES

Se establece un Régimen de penalizaciones por incumplimiento de Plazos de *entrega del material* o prestación del servicio o degradación de la calidad concertada. (Cláusula Penal)

9. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se establecen las responsabilidades y obligaciones de la parte Contratista en relación a los productos o servicios objetos de contratación.

10. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES / SERVICIOS

Se designa expresamente al Área de la Empresa encargada de Verificar el cumplimiento de los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas y el procedimiento para cumplimentarlo. En caso de Trabajos o Servicios, se designa a los Responsables de **LA EMPRESA S.A**. que tendrán a cargo la fiscalización de los mismos.

11. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Pacto Comisorio por culpa del **Contratista:**

Se establecen las circunstancias que confieren derecho al Comitente a rescindir el presente Contrato por incumplimiento de las Obligaciones del Contratista.

Pacto Comisorio por culpa del **Comitente:**

Se establecen las circunstancias que confieren derecho al Contratista a rescindir el presente Contrato por incumplimiento de las Obligaciones del Comitente.

12. GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Equivale a un porcentaje del monto del Contrato (en general es del 10%) que se exige para asegurar el cumplimiento de las obligaciones.

13. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

El Plazo de Garantía de los Trabajos en días corridos contados a partir de la fecha de aprobación de los trabajos o recepción del material.

14. JURISDICIÓN Y COMPETENCIA – RESOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

A los efectos de agilizar la resolución de las divergencias que puedan suscitarse en la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes podrán acordar una **cláusula arbitral.**

15. CLAUSULAS ESPECIALES

A efecto de perfeccionamiento del contrato en este punto se introducen cláusulas con condiciones especiales tales como:

- **Cláusulas con condición Suspensiva**
- **Cláusulas con condición Resolutiva**

16. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Proveedor garantizará que el Producto / Servicio no infringe derechos de propiedad Industrial de terceros. En caso de originarse esta circunstancia se hará cargo de todos los costos que se deriven, quedando, en todo caso, **LA EMPRESA S.A**. indemne de todo daño y/o perjuicio

17. CONSULTAS

Se indica el Organismo de **LA EMPRESA S.A.** a cargo de canalizar las consultas concernientes al presente Contrato

ANEXO “B”

Modelo de “Contrata”

– CONTRATA – (servicio de desarrollo y mantenimiento de software)

Entre el Banco XYZ, con domicilio en San Martín 108 Ciudad de Buenos Aires representado por José Gonzalez en su carácter de Gerente de Contrataciones, en adelante denominado "El Banco" por una parte, y Carlos Novel Sociedad unipersonal con domicilio en Amenazar 1234 Ciudad de Buenos Aires, representada por el Sr. Carlos Novel en su carácter de propietario, en adelante denominada "El Contratista", por la otra, se conviene en celebrar el presente contrato el que se regirá por las siguientes cláusulas:

Art. 1 – OBJETO: El Banco encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar de acuerdo con las reglas del arte, el servicio de provisión de software para equipo central "Mainframe" y licencias de uso sobre los mismos y su correspondiente mantenimiento en base a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares que forman parte del presente Contrato y a las indicaciones del personal responsable del Banco

Art. 2 – CAPACIDAD DE LAS PARTES: Se adjuntan al presente Contrato los documentos que acreditan la capacidad de los representantes de ambas partes para comprometer a sus respectivas Empresas.

Art. 3 – DOCUMENTOS: Se considera parte integrante de este Contrato con las modificaciones que del texto del acuerdo pudieran surgir, la siguiente documentación:

- **a)** Pliego de Condiciones Generales y Condiciones Particulares
- **b)** Los documentos gráficos y escritos, resultado de las tareas realizadas por el Contratista
- **c)** Las comunicaciones escritas entre las partes del presente Contrato, todas las certificaciones, facturaciones y comprobantes de gastos, etc. Las modificaciones que puedan pactarse con posterioridad a la firma del presente Contrato, solo serán válidas si se expresan por escrito en un documento complementario.

Art. 4 – PLAZOS DE EJECUCIÓN: Los paquetes de software quedarán instalados y en correctas condiciones de uso dentro de los 30 días a partir de la firma del presente Contrato.

Art. 5 – PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO: Por los servicios previstos en este Contrato, el banco abonará al Contratista el precio máximo, fijo, inamovible y total de $ *(Indicación del Precio)* mas el IVA correspondiente pagadero a 10 días fecha factura.

Art. 6 – GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El Contratista deja constancia de la póliza de caución por el 10 % del monto total adjudicado, emitida a nombre del "Banco XYZ", la que es presentada en este acto. Esta garantía será devuelta cuando se cumplan en tiempo y forma las obligaciones del contrato y una vez deducidas las cantidades que pudieran resultar de la aplicación de penalidades conforme Art. 7 – CLAUSULA PENAL del presente

Art. 7 – CLAUSULA PENAL: El incumplimiento en el plazo de ejecución previsto hará incurrir al Contratista en mora de pleno derecho, automáticamente y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. En este caso se impondrá por cada día de retraso o fracción mayor de 12 hs una penalización equivalente al 1% del monto total de la contratación. El importe de la penalización será descontado del fondo de GARANTÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Art. 6.)

Art. 8 – CLAUSULA ARBITRAL: Para el caso de divergencia entre las partes en la interpretación de las obligaciones emergentes del presente Contrato las mismas se someterán al arbitraje de un representante del Consejo Profesional de Ingeniería de Sistemas *(Nombre y Apellido del Representante designado)* cuyas decisiones serán inapelables.

Art. 9 - PACTO COMISORIO: El incumplimiento de las obligaciones del presente contrato por una de las partes por un plazo superior a 15 días o cuando las penalizaciones por mora o por deficiencias de calidad y servicio superen el 6% del monto del contrato, luego de una fehaciente notificación por la otra parte, dará derecho a esta última a considerar rescindido el contrato.

Art. 10 – CLAUSULA CON CONDICIÓN SUSPENSIVA: El contratista quedará relevado de sus obligaciones de instalación y mantenimiento del software desarrollado si durante el período de vigencia del presente contrato el Banco decidiera cambiar el Mainframe. La obligación se reactivaría en un lapso no superior a 15 (quince) días una vez instalado y puesto en régimen el nuevo equipamiento del “Mainframe”.

Art. 11 - CLAUSULA CON CONDICIÓN RESOLUTIVA: El contratista quedará relevado de sus obligaciones de instalación y mantenimiento del software desarrollado si durante el período de vigencia del presente contrato el Banco decidiera migrar las Bases de Datos a plataforma SQL u otra no compatible con el software de administración de B. D. desarrollado por la adjudicataria

Art. 12 – CLAUSULA CONDICIONAL 1: Si durante el transcurso del presente contrato el contratista lanza al mercado una nueva versión o release del software desarrollado, se impondrá la obligación de instalarlo en las posiciones pendientes de instalación y actualizarlo en los equipos de usuarios de red con versión superada.

Art. 13 – CLAUSULA CONDICIONAL 2: La Empresa podrá decidir unilateralmente la ampliación del número de licencias de usuarios de red hasta en un 30 % del total del monto del contrato bajo cumplimiento de las condiciones originales.
Así mismo podrá requerir ampliaciones mayores al 30 % pero en condiciones acordadas con el Contratista.
.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires a los XX días del mes de XX del año 20XX quedando el original en poder del Banco y el duplicado en poder del Contratista.

....
Por el Contratista Por el Banco

ANEXO “C”

Modelo de “Orden de Compra”

LA EMPRESA s. a.

• ORDEN DE COMPRA

- **Lgar, FECHA**
- **Contrato N° <xxxx>**
- **N° de Nota: <xxxx>**
- **Señores:**
- **«RazonSocial»**Datos del Adjudicatario**«Domicilio»«CP» «Localidad»«PROVINCIA» «PAIS»«TELEFONO» - CUIT:** : **FAX N°**

Código de Proveedor: 76000322341			
Referencia: Pedido Nº 89000436987		-	ROSETAS Y CONECTADOR DE 1 PAR

De nuestra mayor consideración:

LA EMPRESA S.A., le comunica la adjudicación del producto de referencia, por un monto total estimado de hasta **Dólares Estadounidenses un millón cuarenta y tres mil veintiocho con cuarenta centavos (U$S 1.043.028,40), más el I.V.A.,** de acuerdo con vuestra oferta económica y al siguiente detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario U$S	Total U$S
10201010067	Filtro exterior c/interferencia de RF de AM	40.000	5,03	201.200,00
10201010068	Roseta	462.000	0,808	373.296,00
10201010070	Caja de 1 par c/protección	10.000	3,395	33.950,00
10201010071	Conectador de 1 par	243.600	1,784	434.582,40
	TOTAL			**1.043.028,40**

Serán de aplicación todas las pautas establecidas en los Pliegos de Condiciones y Anexos de vuestro conocimiento y conformidad.

Vigencia de la contratación: hasta el dd/mm/20aa o hasta agotar el monto adjudicado, lo que ocurra primero.

Plazo de entrega:
10201010067: primera entrega de 5.000 uds a los 90 días contados a partir de emitida la derivada. Luego hasta 5.000 uds/mes.
10201010068: primera entrega de 60.000 uds a los 90 días contados a partir de emitida la derivada. Luego hasta 60.000 uds/mes.
10201010070: 90 días contados a partir de emitida la derivada.
10201010071: primera entrega de 50.000 uds a los 90 días contados a partir de emitida la derivada. Luego hasta 50.000 uds/mes.

El incumplimiento de estos plazos será pasible de aplicación de las sanciones fijadas en los Pliegos de Condiciones que amparan esta contratación.

Lugar de entrega: Almacén Central Bahía Blanca, AV. B. Rivadavia 765, Partido de Maradiaga, Prov. de Buenos Aires.

Forma y plazo de pago: una vez concluidas las entregas, el proveedor deberá presentar al sector responsable de LA EMPRESA S.A. [Gerencia de Logística], la documentación necesaria que acredite la

realización de las entregas objeto de la contratación y, podrá facturar una vez que dicho sector le informe un número de Acta de Recepción y un número de Pedido, los que deberán ser incorporados a la factura.

Durante la vigencia de Pedido/Contrato, el pago de las facturas, debidamente conformadas por el área responsable, se realizará a los 60 (sesenta) días contados desde la fecha de **recepción en ventanilla única de Cuentas a Pagar exclusivamente**, la factura será cancelada mediante la entrega de un cheque de pago diferido dentro del plazo de 30 días a contar desde la **emisión** de la misma, siempre que la presentación de la factura se realice en un plazo máximo de 48 hs. de su emisión, en el sector Cuentas a Pagar, sito en Av. Belgrano XXX, Buenos Aires, Argentina, de lunes a viernes en el horario de 09:30 a 13:00 hs. y de 14:30 a 17:30 hs. Los proveedores del interior podrán enviar las facturas por correo a dicha dirección.

Las facturas presentadas en Dólares estadounidenses u otra moneda extranjera serán abonadas en Pesos, utilizándose para la conversión la cotización del Tipo de Cambio de Referencia informado diariamente por el Banco Central de la República Argentina en base a lo establecido en la Comunicación "A" 3500 ("Tipo de Cambio de Referencia") o el que lo reemplace en el futuro, correspondiente al segundo día hábil cambiario inmediato anterior a la fecha del pago.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de **LA EMPRESA S.A.** CUIT 30-54945408-5, Ingresos Brutos convenio multilateral 654-912344-0, domicilio legal Av. Belgrano XXX, Buenos Aires, Argentina, en las que constará:

- Número de pedido, derivadas, u hoja de entrada de mercancía los que serán suministrados por la persona de contacto definida para la prestación del servicio o entrega de mercadería.
- Descripción de la(s) Mercadería (s)
- Cantidad, Unidad de Medida, precio unitario e importe total
- Lugar de entrega de la mercadería o prestación del servicio

Las facturas que no cumplan con todos los requisitos mencionados, no serán aceptadas por la ventanilla única de Cuentas a Pagar, adjuntándose nota aclaratoria. El plazo de pago se computará a partir de la nueva presentación que de la correspondiente factura se realice.

El seguimiento de las facturas podrá hacerlo accediendo al siguiente link:

http://www.laempresa.com.ar/app/fap/index.aspx

Allí encontrará información sobre el estado de sus facturas, órdenes de pago generadas, instructivos varios, así como la posibilidad de imprimir sus certificados de retención. En caso de no contar con usuario habilitado podrá auto generarlo en la página antes detallada, en caso de tener inconvenientes deberá enviar un mail solicitando asesoramiento a factelectprov@laempresa.com.ar

Dentro de los 5 días de recibida la presente, mucho estimaremos nos manifiesten su conformidad con la misma, haciéndonos llegar a esta Dirección sita en Av. Belgrano XXX, Buenos Aires, Argentina, la Carta de Aceptación que se adjunta, debidamente firmada por los apoderados de la empresa, **conjuntamente con la póliza de caución por el 10 % del monto total adjudicado, emitida a nombre de LA EMPRESA S.A., la que se deberá ser presentada en** Av. Belgrano XXX, Buenos Aires, Argentina**.**

De corresponder el impuesto de sellos, el mismo estará a cargo de LA EMPRESA S.A., en consecuencia se informa que el monto económico es de U$S 1.043.028,40 más IVA; para la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

LA EMPRESA s. a.

A los efectos de cumplimentar la presente, rogamos a usted que a la mayor brevedad posible se contacte con el Sr. Carlos Pereira Te: 4387-1234.

Nota Importante: En lo que respecta a los puntos detallados a continuación, los mismos deberán cumplimentarse respetando lo especificado en los Pliegos de Condiciones y anexos de vuestro conocimiento y conformidad.

1) Especificaciones técnicas.
2) Embalaje y acondicionamiento.
3) Requerimientos legales para conformación de facturas y remitos.
4) Requerimientos legales aplicables al pago, cesiones y facturas de créditos.
5) Cualquier otro aspecto de la contratación no contemplado en la presente.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

Carlos Fernandez

Director
Compras, Logística y Servicios
LA EMPRESA S.A.